



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/30/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

- התובעים:**
1. סיבוני שמעון
 2. 24/7 אפס בע"מ
 3. שובלית 2000 בע"מ
 4. וולקוב בנימין
 5. ע.ר.מ.ן בע"מ
 6. מ.ע. - א.ג.ט. בע"מ
- כולם באמצעות ב"כ עו"ד שחל עפר

-נגד-

הנתבעת:

עיריית אום אל פאחם
באמצעות ב"כ עו"ד מחאג'נה

פסק דין

לפניי תביעה על סך 1,825,630 ₪ בגין אי תשלום הוצאות האחזקה והניהול של הבית המשותף מכוח סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**).

הצדדים ורקע כללי

1. במרכז התביעה מבנה מסחרי הנמצא ברחוב אלמדינה 1 אום אל פחם, הידוע כגוש 20543 חלקה 47. המבנה אינו רשום בפנקס הבתים המשותפים, אך הוא ראוי להירשם ככזה (להלן – **הבית המשותף**).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/30/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. הבית המשותף נבנה על ידי בני בכר זועבי חברה לבניין בע"מ (להלן – **חברת זועבי או החברה**) במסגרת הסכם יזמות שנחתם בשנת 2008 בינה לבין עיריית אום אל פאחם (להלן – **הסכם היזמות**); הוסכם שחברת זועבי תבנה את הפרויקט ותשלים את בניית משרדי העירייה לרבות שטחי השירות של משרדי העירייה ושטח המסחר, ובתמורה תקבל זכויות חכירה בשטחי המסחר למשך 49 שנים ותשלום כספי (ראו סעיפים 2א, 2ב, 14ב, 15א להסכם היזמות).

3. עבודות הבנייה הסתיימו בשנת 2016, באותה שנה החלו הליכים משפטיים נגד חברת זועבי בבית המשפט המחוזי בנצרת במסגרת הליך פר"ק 16-10-29526 (להלן – **הליך ההבראה**). במסגרת הליך ההבראה מינה בית המשפט מומחה לצורך קביעת שיעור ההשתתפות של הנתבעת בעלויות ההחזקה והניהול של הבית המשותף. בהחלטה שניתנה ביום 01.11.17 (נספח ז' לכתב התביעה) נקבע בהסכמת הנתבעת ובהתאם לחוות דעת המומחה, שהנתבעת תשלם לקופת הניהול המיוחד סך של 16,116 ₪ לחודש בגין חלקה בעלויות התחזוקה והניהול של הבית המשותף, וזאת החל מחודש דצמבר 2016 ועד לחודש דצמבר 2017. בהחלטה זו נקבע שחיובה של הנתבעת בסכום של 16,116 ₪ תקף רק עד לסוף שנת 2017, ובמקרה שבו הצדדים לא יגיעו להבנות ביחס לחלוקת ההשתתפות בהוצאות לשנת 2018 ואילך, יפנו לערכאה המתאימה.

4. בפסק דין שניתן בהליך ההבראה ביום 27.10.21, הועברו זכויותיה של חברת זועבי מכוח הסכם היזמות לתובעים, בכללן זכויות החכירה בבית המשותף והזכויות מכוח הסכמי השכירות (ראו נספח 9 לכתב ההגנה). בתאריך 06.02.22 נרשמה לטובת התובעים הערת אזהרה לפי סעיף 126 לחוק המקרקעין, על הבעלות של חברת זועבי בשתי קומות משולבות עם חנייה (קומת קרקע וקומה א'), זאת מכוח שטר שמספרו 10719/2022/1.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/30/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההליכים בתיק

5. התובעים אשר נכנסו בנעליה של חברת זועבי הגישו את התביעה שלפניי ביום 12.01.23, כתב הגנה הוגש לתיק ביום 22.03.23.

6. דיון קדם משפט התקיים ביום 15.05.23; משלא עלה בידי להביא את הצדדים לפשרה, נקבע התיק לדיון הוכחות ועל הצדדים היה להגיש את ראיותיהם לתיק (ראו: החלטה מיום 24.05.23). משלא הגישו התובעים ראיותיהם בהתאם להחלטה, הגישה הנתבעת בקשה למחיקת התביעה. בתגובתם לבקשה, טענו התובעים שיש לראות בנספחים שצורפו לכתב התביעה, כראיותיהם בהליך; עוד טענו שפרוטוקול הדיון המקדמי משקף את עדות עדיהם; לכן הציעו שפסק הדין יינתן ללא שמיעת עדים, על יסוד כתבי טענות הצדדים. בהודעה שהגישו התובעים ביום 01.10.23 חזרו התובעים על הסכמתם האמורה ולחלופין הסכימו למתן פסק דין על דרך הפשרה. בתאריך 12.10.23 הודיעה הנתבעת שהיא מסכימה שיינתן פסק דין על סמך כתבי הטענות שהוגשו לתיק, זאת לאחר שהצדדים יגישו סיכומים קצרים בכתב.

7. בהתאם להסכמות הצדדים ניתן צו להגשת סיכומים. סיכומי התובעים הוגשו ביום 09.11.23 וסיכומי הנתבעת הוגשו ביום 31.12.23.

תמצית טיעוני הצדדים בסיכומיהם

טענות התובעים

בסיכומיהם טענו התובעים את הטענות הבאות:

8. לטענת התובעים, חלקם ברכוש המשותף ובגודל היחידות הוא 52%. ענייני הבית המשותף מנוהלים על ידי חברת ניהול, שפועלת לפי הסכם ניהול מיום 03.01.16 שצורף כנספח ג' לכתב התביעה. מכוח הסכם הניהול מחויבת הנתבעת להשתתף בהוצאות ההחזקה והניהול של הבית המשותף; למרות הבטחות הנתבעת לפרוע את החוב, היא לא עשתה כן, ונכון למועד הגשת התביעה היא חייבת לתובעים סך של 1,825,630 ₪.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/30/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. באספה כללית שהתכנסה בתאריך 21.09.22 נדונו בין היתר עלויות התחזוקה הגבוהות של הבית המשותף וסקירת נושא התחזוקה על ידי חברת הניהול. כמו כן התקיים דיון בעניין חובות עבר, התנהלות תקציב לשנת 2023; עדכון דמי הניהול; מצב רישום הבית משותף ובחירת נציגות. במעמד הדיון באספה התייחס תובע 1 לעלויות הגבוהות של התחזוקה, וכן לחובות כלפי חברת הניהול. באספה התנהל דיון בעניין תקציב הבית המשותף, והמסקנה הייתה כי לצורך מתן שירות ניהול הולם לבית המשותף, העלות למ"ר צריכה לעמוד על 20 ₪ לפחות. באספה צוין שמשנת 2017 הנתבעת משלמת רק כרבע מהסכום שעליה לשלם.

10. כבר ננקטו בעבר הליכים לשם גביית דמי הניהול מהנתבעת, זאת במסגרת הליך הפירוק, שם חויבה לשלם 16,116 ₪ עד לחודש דצמבר 2017. יש לדחות את טענת הנתבעת כי עליה לשלם סכום זה ולא מעבר לכך הואיל והחויב בסכום זה, הוגבל עד לסוף שנת 2017.

11. יש לדחות גם את טענת הנתבעת שיש לראות בפנייתה אל החברה בשנת 2016 "הוראה תקנונית"; ברור מאליו שאם הייתה הוראה כזאת - לא הייתה הנתבעת מסכימה בזמנו למתן חוות דעת בהליך הפירוק.

12. יש לדחות את התחשיבים שערכה הנתבעת בכתב הגנתה, בהיותם תלושים מהמציאות. דוחות חברת הניהול, בפרט אלו של השנים 2017-2021 מבוקרים על בסיס עלויות הניהול של המתחם בפועל. סרבנות הנתבעת, רשות עירונית בישראל, מסבה נזקים כבדים לתובעים ולשוכרי היחידות מטעמים.

טענות הנתבעת

בסיכומיה טענה הנתבעת את הטענות הבאות:

13. הבית המשותף מורכב ממשרדי העירייה - בשתי הקומות העליונות, שלהן כניסה נפרדת, ומיחידות מסחר ומשרדים - בשתי הקומות התחתונות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/30/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. עם סיום בנייתו של המבנה, ידוע היה לנתבעת ולחברת זועבי שמדובר בסוג ייחודי של בית משותף, בשל הייעודים השונים שבמרכיביו, ובשל שוני משמעותי בהיקף השימוש – אלו מחייבים התייחסות מיוחדת ושונה לחלוקת ההוצאות בין הצדדים. לכן, כבר בתאריך 14.07.16 טענה הנתבעת בפני חברת זועבי, שחלוקת הוצאות הניהול והתחזוקה של הבית המשותף אינה צריכה להיעשות לפי חלקה היחסי ברכוש המשותף. בעקבות זאת, התקיימה ביום 17.10.16 ישיבה בנוכחות נציגי הצדדים; בישיבה זו הגיעו הצדדים להסכמה, מהו הסכום או שיעור ההשתתפות של הנתבעת בכל רכיב ורכיב של ההוצאות. עיקרי אותה הסכמה הועלו בפרוטוקול הישיבה. לטענת הנתבעת יש לראות בסיכום מיום 17.10.16 "הוראה תקנונית מובהקת", הגוברת על שיעור ההשתתפות הקבוע בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין.

15. לצד האמור, טענה הנתבעת כי שילמה את חלקה בהוצאות הניהול בשיעור 25%, כפי שנקבע על ידי המומחה שמונה בהליך ההבראה. עד לאחרונה פעלה על פי קביעת המומחה. לטענת הנתבעת, בהתנהלות הצדדים לפי קביעת המומחה במשך תקופה ממושכת בת חמש שנים (בשנים 2018 עד 2022), יש לראות כהסכם בהתנהגות שהוא בגדר "הוראה תקנונית" הגוברת על סעיף 58 לחוק המקרקעין. עם זאת, טענה כי במכרז שערכה לקבלת שירותי תחזוקה לחלקים שבחזקתה, חלקה עומד על סך 9,164 ₪.

16. לגבי הישיבה שהתקיימה בתאריך 21.09.22, הנתבעת נכחה בישיבה זו, והתנגדה לנתונים שהוצגו, הן במעמד הישיבה והן לאחריה. פרוטוקול הישיבה שצורף לכתב התביעה אינו משקף את הנעשה והנאמר בישיבה.

17. ביחס להסכם הניהול שעליו מבססים התובעים את טענותיהם - ההסכם אינו חתום על ידי הנתבעת והוא אינו מחייבה, והיא אף התנגדה לו כבר בתחילת שנת 2017. ההסכם חסר תוקף משפטי משום שהחלטה על מינוי חברת הניהול לא התקבלה ברוב הקבוע בחוק. החתומים על ההסכם לא שימשו כנציגות של הבית המשותף. אין מדובר בהסכם לניהול ולתחזוקה תקינה של הרכוש המשותף, אלא לניהול השטחים המסחריים במבנה, שהתובעים הם החוכרים לדורות של שטחים אלו, ומשכירים אותם לצדדים שלישיים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/30/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. התובעים נקבו בסכום התביעה, ללא פירוט, וללא ביסוס עובדתי וראייתי, והסתפקו בצירוף גיליון אקסל. סכום הוצאות התחזוקה הנטען מופרז ותלוש מהמציאות. לא הובהר בתביעה מהי תקופת ההסכם, התובעים טענו שחברת הניהול הוחלפה בחברה אחרת – החברה החדשה בבעלותו המלאה של תובע 1, עובדה שהתובעים מסתירים.

דיון והכרעה

19. על הפרק - שאלת תוקפו המשפטי של הסכם הניהול מיום 03.01.16 שנכרת בין חברת זועבי לבין פרומול חברה לניהול מרכז אום אל פאחם בע"מ (להלן – **חברת פרומול או חברת הניהול**); והאם יש בכוחו לחייב את הנתבעת בתשלום הוצאות התחזוקה והניהול של הבית המשותף.

20. על הבית שלפניי חל [פרק ו' 1 לחוק המקרקעין](#), שכותרתו "בתים שאינם רשומים כבתים משותפים", המחיל על בתים שאינם רשומים כבתים משותפים אך ראויים להירשם ככאלו, סעיפים מחוק המקרקעין שעניינם בניהולו של הבית ([סעיף 77ב](#) לחוק המקרקעין); בכללם של אלו, סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הקובע **שבעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר.**

21. "בעל דירה" בבית שאינו רשום כבית משותף הוא "מי שעל פי הסכם בכתב זכאי להירשם כבעל דירה בבית או שהוא רשום או זכאי על פי הסכם בכתב להירשם כחוכר לדורות או כחוכר משנה לדורות; כל מחזיק בדירה בבית יראוהו לענין פרק זה כבעל דירה, כל עוד לא הוכיח שאינו כך" (סעיף 77א לחוק המקרקעין). הצדדים אינם חולקים על כך, שמעמדם הוא של בעלי דירות בבית המשותף. כאן המקום לציין - מהחומר המונח לפניי לא ידוע מבנהו של הבית המשותף לרבות כמה דירות הוא מונה, וכמה דירות משויכות לכול אחד מהצדדים שלפניי. כול שהצלחתי לדלות (מתוך כתב ההגנה של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/30/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנתבעת) הוא, ששתי הקומות הראשונות כוללות יחידות למסחר - אלו בחזקת התובעים, וששתי הקומות העליונות נמצאים משרדי עיריית אום אל פאחם, שבחזקת הנתבעת.

22. סעיף 65 לחוק המקרקעין קובע שלכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף, ושעל הנציגות לפעול לפי התקנון. אחד מתפקידיה של הנציגות הוא להועיד את האספה הכללית אחת לשנה, לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף (ראו סעיף 5 לתקנון המצוי).

23. כחריג לכלל המסמך את נציגות הבית המשותף לנהל את ענייני הרכוש המשותף, קובע סעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין אפשרות למסור את הניהול וההחזקה של הרכוש המשותף לידיו של "מתחזק", וזאת באחת משתי דרכים: א. בתקנון; ב. בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם. דרך שלישית שהוכרה בפסיקה היא באמצעות הסכמים פרטניים בין המתחזק לבין בעלי הדירות בבית המשותף; כוחם של הסכמים אלו יפה רק כלפי בעלי היחידות שהיו צד להסכם מול המתחזק [ראו: עש"א (חיפה) 45124-10-13 ועד לב העיר חיפה בע"מ נ' ביטון יולנדה (נבו 27.5.14)].

24. נפנה לבחון, האם מינויה של חברת פרומול נעשה באחת הדרכים האמורות, שאם כן יש לראות בה מתחזק לפי סעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין.

25. הואיל והבית שלפניי טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים, חל עליו התקנון המצוי כקבוע בסעיף 77 לחוק המקרקעין. הואיל וכידוע אין בתקנון המצוי כל התייחסות ביחס למתחזק; יש לבחון האם ההחלטה להתקשר בהסכם עם חברת פרומול התקבלה על ידי רוב בעלי הדירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, שאם לא, אין לראות בה כמתחזק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/30/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26. מהחומר המונח לפניי אין ראיה להוכחת החלק היחסי של התובעים ברכוש המשותף. גם אם אצא מנקודת הנחה כי חלקם של התובעים ברכוש המשותף הוא 52% כפי שהם טוענים, אין בכך למלא אחר דרישת החוק, המחייבת רוב בעלי דירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם. בנסיבות אלו, אין בידי לקבוע שמינויה של חברת פרומול התקבל בהסכמת בעלי הדירות ברוב הדרוש בחוק, ולכן אין לראות בחברת פרומול מתחזק, כמשמעו בחוק המקרקעין.

27. שוכנעתי מהחומר שלפניי, שהסכם הניהול מחייב רק את הצדדים לו, והוא אינו חל על הנתבעת. כך עולה מהוראות הסכם הניהול, המסדיר את היחסים בין חברת פרומול לבין המחזיק/המשכיר/ הבעלים – אלו הם חברת זועבי ושמעון סיבוני. הסכם הניהול מדבר על מתן שירותים לפרוייקט, וזה מוגדר בהסכם הניהול, בסעיף ההגדרות כ- **"המבנים שהוקמו על המקרקעין...בהתאם לשיקול דעתו של המשכיר"** (הדגשה שלי – עמ"ב); עוד אפנה כדוגמה, לסעיף 3.1 שבו מצוין ש**"הבעלים מינו את חברת הניהול..."** - כאמור, כ"בעלים" וכ"משכיר" הוגדרו חברת זועבי וסיבוני; כן אפנה לסעיף 3.2 להסכם המציין כי **"בחתירתו על הסכם זה, מייפה המחזיק את כוחה של חברת הניהול ומתיר לה, ככל שהדבר תלוי בו וברצונו, לקבל לחזקתה ולטיפוליה את הרכוש המשותף"** - "המחזיק" הם חברת זועבי וסיבוני. יצוין כי חלק מהוראות ההסכם אינן ברורות ומעוררות שאלות, אך אלו אינן ניתנות לבירור לנוכח ההסדר הדיוני ביחס לאופן ההכרעה בתיק; עם זאת, המסקנה העולה מעיון בהסכם הניהול, היא שההסכם נועד להעניק שירותים ליחידות המשויכות לחברת זועבי, יחידות שיימסרו על ידם **"למחזיקים שונים לייעודים ומטרות לפי שיקול דעת המשכיר"** [הם חברת זועבי וסיבוני - ראו סעיף 2 המגדיר "השוכרים/המחזיקים"; "המשכיר/הבעלים"; "היחידות"]. **בהסכם הניהול אין כל אזכור לשמה של הנתבעת.**

28. אציין כי בדיון המקדמי התובעים הציגו את הסכם הניהול כפרי יוזמה והחלטה משותפת של הצדדים: **"קיבלנו הצעות שתי חברות ניהוליות נכסי אריאל וחברה נוספת החלטנו יחד לקחת את ההצעה של פרומול...הגענו איתם לנוסח מוסכם של הסכם. ביום שהיינו צריכים לחתום על הסכם עו"ד קבלאווי (המייצג את עיריית אום אל פאחם - עמ"ב) אמר לי שאנחנו נחתום על ההסכם לא יחד כפי שתוכנן, במילים אחרות הציבו אותנו בחזית**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/30/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כנראה כבר אז לא הייתה כוונה לשלם שכירות (פרוטוקול עמ' 3 שו' 29-34). טענה זו לא הוזכרה בכתב התביעה ואף לא בסיכומי התובעים, על כל המשתמע. עוד אציין שהצעת המחיר המוזכרת, מטעם חברת פרומול, צורפה לכתב התביעה והיא ממוענת לחברת זועבי ולמר סיבוני (נספח ב לכתב התביעה). יצוין שהנתבעת מעולם לא פעלה בהתאם להוראות הסכם הניהול, כך אישר התובע סיבוני בדיון המקדמי (פרוטוקול עמ' 3 שו' 39-40). מלכתחילה, התנגדה הנתבעת לתחולת הסכם הניהול עליה, כפי שעולה ממכתבה אל חברת זועבי מיום 14.07.16 (נספח 2 לכתב ההגנה), מפרוטוקול אסיפה שהתקיימה ביום 17.10.16 (נספח 3 לכתב ההגנה) וכן ממכתב תשובה ששלחה ביום 01.01.17 למנהלים המיוחדים בהליך ההבראה: **"העירייה לא הייתה צד להסכם אם בכלל קיים עם חברת הניהול ולא היה מקובל עלינו ולא מחייב אותנו"** (נספח 15 לכתב ההגנה). בסיכומיהם מאשרים התובעים שרק בעקבות הליך ההבראה החלה הנתבעת לשאת בהוצאות הרכוש המשותף, וזאת באופן חלקי, בהתאם לקביעת המומחה. המומחה העריך את שיעור השתתפותה של הנתבעת בשיעור 25% מההוצאות הכלליות. בהתאם לכך שילמה הנתבעת לקופת הניהול המיוחד סכום חודשי של 16,116 ₪ עבור חודשים דצמבר 2016 עד דצמבר 2017, זאת בהתאם להחלטה מיום 01.11.17 (נספח ז לכתב התביעה) שנתנה תוקף להסכמות הצדדים. כאמור, בהחלטה זו נקבע באופן מפורש שמדובר בהסדר זמני, ועל הצדדים להגיע להסכם חדש ביחס לחלוקת ההוצאות של הרכוש המשותף לתקופה שמחודש ינואר 2018 ואילך.

29. לסיכום, מהטעמים שהובאו, יש לקבוע אפוא שהסכם הניהול אינו חל על הנתבעת. די באמור כדי לדחות את התביעה. עם זאת, מצאתי להוסיף שגם לו הייתי קובעת שהסכם הניהול חל על הנתבעת, לא היה בכך להוביל לחיובה בסכום הנטען.

30. כתב התביעה שהוגש מנוסח באופן חסר, ונעדרים ממנו פרטים מהותיים. נטען ש"חלקם של התובעים בשטחים המשותפים של הבית המשותף (וגם בגודל היחידות) הינו 52%", אך אין למצוא נתונים בסיסיים כגון כמה דירות משויכות לתובעים וכמה לנתבעת? מהו שטחה של כל דירה? מהו המנגנון לחישוב דמי הניהול, וממה מורכב סכום התביעה? ודוק; בהסכם הניהול נקבע בסעיף 11.1 כדלקמן: **"בסיס לקביעת חלקו של המחזיק בהוצאות דלעיל יהיו הוצאותיה בפועל של החברה בביצוע השירותים, בצירוף שכר**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/30/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חברת הניהול בשיעור 15%... ובתוספת מע"מ, כשהסכום הנ"ל מחולק בין כל המחזיקים בפרוייקט באופן יחסי עפ"י מפתח שייקבע בהתבסס על שטחי היחידות (ברוטו) כולל חלקיהם ברכוש המשותף... (הדגשות שלי – עמ"ב).

31. נתונים אלו אינם מפורטים בכתב התביעה, וגם אין למצוא אותם בטבלה שאליה מפנים התובעים, לכאורה לצורך הסבר - כיצד הגיעו לסכום הנתבע. מצ"ב העתק הטבלה המצורפת כנספח ד לכתב התביעה:

ריכוז חוב ניהול- עיריית א"פ- 2017-2022*

תמונת שורה	2017	2018	2019	2020	2021	2022	סכום כולל
הוצאות	955,215.0	978,972.0	913,207.0	535,000.0	641,688.0	293,473.0	4,317,555.0
שמייה וניקיון	76,000.0	250,000.0	498,461.5	360,000.0	360,000.0	270,000.0	1,814,461.5
משפטיות					120,000.0	100,000.0	220,000.0
סכום כולל	1,031,215.0	1,228,972.0	1,411,668.5	895,000.0	1,121,688.0	663,473.0	6,352,016.5
חלק העיריה	494,983.2	589,906.6	677,600.9	429,600.0	538,410.2	318,467.0	3,048,967.9
בנייני תשלומים	-105,300.0	-111,309.0	-188,558.0		-648,467.1	-169,704.0	-1,223,338.1
סה"כ	389,683.2	478,597.6	489,042.9	429,600.0	-110,056.8	148,763.0	1,825,629.9

32. כלל הוא שראיה שבאה להוכיח טענה עובדתית שנטענה, אינה משמשת תחליף להעלאת הטענה בכתב הטענות (ע"א 108/54 סגיס נ' זיגר, פ"ד י" 589); ואולם גם בטבלה זו אין למצוא נתונים או הסבר, כיצד חושב חלקה של הנתבעת בגין הרכיבים שצוינו. יודגש שטבלה זו, היא כול שצורף לכתב התביעה להוכחת הסכום הנטען.

סיכום

33. כלל הוא בהליך אזרחי שהנטל להוכחת התביעה חל על התובע, וזאת בדרך של הטיית מאזן ההסתברויות [ע"א 6681/20 קילקר נ' נועם (נבו 21.07.23)]. על מנת להצליח בתביעתו, מחובתו לבסס בראיות לא רק את עילת התביעה לה הוא טוען...אלא גם את המצע העובדתי המאפשר לתרגם את זכויותיו הנטענות לסעדים משפטיים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/30/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אופרטיביים... כאשר, כמו במקרה שלפנינו, הסעד הנתבע הוא כספי, אין התובע יכול להסתפק אך בהצגת הפגיעה שנגרמה לו אלא נדרש הוא לצייד את בית המשפט בראיות שיאפשרו לקבוע מהו הסכום הכספי לו הוא זכאי בגין פגיעה זו [ראו: [ע"א 9145/18](#) שרות מזור א' לתיקון ושיפוץ מוצרי חשמל ביתיים בע"מ נ' שרות פלוס בע"מ (נבו 24.01.21)].

34. במקרה הנדון, התובעים לא הצליחו לבסס את טענתם לקיומו של חוב, משלא הוכיחו קיומה של עילת תביעה נגד הנתבעת מכוח הסכם הניהול. עד להליך ההבראה, הנתבעת לא השתתפה בהוצאות החזקת הבית. לראשונה במסגרת הליך הפירוק חויבה בתשלום סכום בן 16,116 ₪, חיוב שתוקפו הוגבל עד לחודש דצמבר 2017. ההסדר במסגרת הליך ההבראה נועד לתת מענה מידי ונקודתי, מתוך רצון להכניס כספים לקופת הניהול המיוחד כחלק מניסיון הבראת החברה. חוות דעת המומחה שמונה בהליך ההבראה נערכה שלא בהתאם לכללים הקבועים בחוק המקרקעין, וקביעתו של המומחה הייתה יפה לצורך הליך הפירוק בלבד. משנת 2018 ואילך הוסיפה הנתבעת לשלם את אותו סכום, להתרשמותי כמחווה של רצון טוב, ולא מכוח הסכם הניהול, שבו מעולם לא ראתה מקור חיוב בר תוקף ביחס אליה, כאשר מעת לעת היא מחליטה כמה לשלם ועבור מה. כך גם בסיכומיה, טענה שיש לחייבה לפי הסיכום מיום 17.10.16 (סעיפים 6-7 לסיכומי הנתבעת) או לחלופין לפי ההסדר שנקבע בהליך הפירוק (סעיף 17 לסיכומי הנתבעת) או לחלופין לפי תוצאות המכרז שערכה בסמוך למועד הגשת התביעה (סעיף 30(5) לסיכומי הנתבעת).

35. לפי התקנון המצוי על בעלי הדירות לקיים אחת לשנה אסיפה כללית, לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף. הוצאתן לפועל של החלטות האספה הכללית תיעשה על ידי הנציגות הנבחרת, בהיותה הזרוע המבצעת של האספה הכללית.

36. התובעים צירפו לכתב התביעה העתק פרוטוקול מיום 21.09.22 ממנו עולה לכאורה כי אחד הנושאים שעמדו על הפרק היה "בחירת נציגות", אך באותה אספה לא מונתה נציגות. טוב יעשו הצדדים אם יפעלו בהקדם לכינוס אספה כללית בראש ובראשונה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/30/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לצורך בחירת נציגות לבית המשותף ולשם הסדרת תחזוקת הרכוש המשותף; בכך יימנעו או לכול הפחות יצומצמו המחלוקות ביחס לניהולו של הבית המשותף. כאמור, מטרתו של התקנון היא להסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם ואת חובותיהם בקשר לבית המשותף, ולא בכדי נקבע בסעיף 77 לחוק המקרקעין שגם בית שאינו רשום כבית משותף צריך להתנהל על פי התקנון המצוי.

37. מהטעמים שהובאו לעיל, אני מורה על דחיית התביעה.

38. אשר להוצאות ההליך – בהתאם לברירת המחדל הקבועה בתקנה 152 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן – **התקנות**), בתום הדיון על בית המשפט לפסוק הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. תקנה 153(ג) לתקנות מורה שלצורך קביעת סכום ההוצאות, יילקחו בחשבון בין היתר, הדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, מורכבות ההליך, השקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו וסכום ההוצאות שהתבקש. הובהר בפסיקה שפסיקת הוצאות בשיעור ריאלי היא נקודת מוצא בלבד, ויש להכפיף לאמות מידה של סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך [ראו: ע"א 2617/00 מחצבות כנרת (שותפות מוגבלת) נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, נצרת עילית, פ"ד ס(1) 618, 600 (2005)].

39. בתקנה [155](#) לתקנות נקבע כי "**בית המשפט יפסוק הוצאות משפט, ובלבד שבעל הדין פירט בסיכומי טענותיו באופן מפורש ומפורט את הוצאות המשפט כפי שנדרשו לצורך ההליך וצירף מסמכים התומכים בכך**". לפי תקנה 153(א) לתקנות, סכום שכר טרחת עורך דין, לא יפחת מהתעריף שנקבע בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס-2000, בכפוף לאמור בתקנה 153(ג) לתקנות, וזולת אם מצא בית המשפט שיש להורות על סכום נמוך יותר, מטעמים מיוחדים.

40. לאחר שנתתי דעתי למכלול השיקולים, ומשלא הוצגו לפניי אסמכתאות להוכחת הוצאותיה של הנתבעת בהליך, ובהינתן תקנה 153(א) לתקנות הכפופה לתקנה 153(ג), אני מחייבת את התובעים יחד ולחוד לשלם לנתבעת שכר טרחת עו"ד בסך 60,000 ₪.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/30/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בסכום זה ניתן ביטוי בין היתר לנושא המחלוקת, למשאבים שנדרשו לצורך ניהול ההליך, לסכום שנתבע, להתנהלות הצדדים, ולסיום ההליך ללא צורך בשמיעת עדויות.

מזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק שלפניי.

ניתן היום, י"א באדר א' תשפ"ד, 20 בפברואר 2024, בהעדר הצדדים.

ע"מ 13/28

עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין